



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012023-243181
CG-DL-E-24012023-243181

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40]
No. 40]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 21, 2023/माघ 1, 1944
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 21, 2023/MAGHA 1, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 41(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (4), धारा 197 की उपधारा (5), धारा 197 की उपधारा (12), धारा 200, धारा 198 की उपधारा (1), धारा 203 की उपधारा (1), धारा 204 की उपधारा (1) धारा 205 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये नियम 23 जनवरी, 2023 को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 में, अनुलग्नक में प्ररूप सं. एमआर -1 और प्ररूप सं. एमआर-2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

प्रपत्र सं. एमआर-1

प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति की वापसी

[कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V

तथा धारा 197 के साथ पठित धारा 196 के अनुसरण

में तथा कंपनी (नियुक्ति और प्रबंधकीय कार्मिकों का

पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें



सत्यमेव जयते

प्ररूप की भाषा



अंग्रेजी



हिंदी

* में चिह्नित सभी फ़िल्ड अनिवार्य हैं

इकाई विवरण

1 * कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

2 (क) * कंपनी का नाम

(ख) * कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता

(ग) * क्या कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी है या एक सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है

(हाँ/ नहीं)

केएमपी विवरण

3 प्रस्तावित नियुक्तिकर्ता या उस व्यक्ति का विवरण जिसके संबंध में आवेदन किया गया है

(क) * नाम

(ख) * निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन) या सदस्यता संख्या

(ग) * पदनाम

4 * निदेशक मंडल द्वारा समाधान की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

5 * नियुक्ति की प्रभावी तिथि (दिन/मास/वर्ष)

6 पारिश्रमिक सहित नियम और शर्तें

(क) पारिश्रमिक

☐ प्रति मास

☐ प्रति वर्ष

विवरण	
(i) वेतन (रुपये में)	
(ii) अनुलाभ (रुपये में)	
(iii) अन्य (रुपये में)	
(iv) (i) से (iii) की कुल संख्या (रुपये में)	

(ख) नियुक्ति का कार्यकाल * से (दिन/मास/वर्ष)

तक (दिन/मास/वर्ष)

7 (क) * क्या नियुक्त व्यक्ति की आयु 70 वर्ष से अधिक है

(हाँ/नहीं)

(ख) * अनुसूची V वर्षों के भाग I में उल्लिखित किसी भी अधिनियम के तहत क्या

नियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराया गया या हिरासत में लिया गया था

(हाँ/नहीं)

(ग) * क्या नियुक्त व्यक्ति अनुसूची V के भाग I में अनिवासी है

(हाँ/नहीं)

8 (क) क्या इस प्रकार की नियुक्ति के लिए सदस्यों से आम बैठक में अनुमोदन

प्राप्त किया गया है?

(हाँ/नहीं)

(क) (i) यदि हाँ, तो संकल्प पारित करने की तारीख (दिन/माह/वर्ष)

(ख) संबंधित फॉर्म संख्या 11 के एसआरएन एमजीटी-14 (विशेष प्रस्ताव दाखिल करने के लिए)

(ग) केंद्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एमआर-2 का एसआरएन (जैसा लागू हो)

9 (क) क्या नियुक्त व्यक्ति को अधिनियम की धारा 164 के तहत निदेशक की नियुक्ति के

लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है

(हाँ/नहीं)

(ख) यदि हाँ, तो विवरण दें

संलग्नक

(क) * बोर्ड संकल्प की प्रति

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(ख) नामांकन और कंपनी की पारिश्रमिक समिति द्वारा प्रमाण पत्र की प्रति यदि कोई हो, इस आशय की है कि पारिश्रमिक कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है।

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(ग) वैकल्पिक संलग्नक(कों), यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव संख्या [] ...दिनांक * [] के तहत इस प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ (दिन/मास/वर्ष) और यह घोषित करता हूँ कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और इसके अधीन इस प्रपत्र की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में बनाए गए नियमों का अनुपालन किया गया है।

मैं यह भी घोषित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी जानकारी सत्य, सही और इस प्ररूप के संलग्नक सहित पूर्ण है और कुछ भी सामग्री को दबाया नहीं गया है।

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

डीएससी बॉक्स

* पदनाम

(निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीएफओ/सीईओ)

*निदेशक की पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ का डीआईएन या पैन

या सीएफओ; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

अभ्यासरत पेशेवर द्वारा प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के उद्देश्य से विधिवत रूप से नियुक्त किया गया है। यह प्रमाणित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के माध्यम से और इसके अधीन इस प्रपत्र की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों के लिए आवेदन किया गया है और मैंने कंपनी/आवेदक द्वारा रखे गए मूल/प्रमाणित अभिलेखों से उपर्युक्त विवरणों (संलग्नक (अनुलग्नकों सहित) का सत्यापन किया है जो इस प्ररूप की विषय वस्तु है और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्ररूप की कोई भी सूचना सामग्री दबाई नहीं गई है।

मैं आगे प्रमाणित करता हूँ कि:

- 1) उक्त रिकॉर्ड ठीक से तैयार किए गए हैं, कंपनी के आवश्यक अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किए गए हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधान नियमों के अनुसार बनाए रखे गए हैं।
- 2) सभी आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस फॉर्म से जुड़े हुए हैं

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

डीएससी बॉक्स

- ☐ चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यास में)
- ☐ कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)
- ☐ लागत-लेखाकार (पूर्णकालिक अभ्यास में)

एसोसिएट हैं या फेलो :

- ☐ एसोसिएट ☐ फेलो

सदस्यता संख्या

अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र

सेव करें

जमा करें

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए दंड और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल और कंपनी द्वारा दिए गए शुद्धता के बयान के आधार पर लिया गया है।

प्ररूप सं. एमआर-2

प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक की नियुक्ति के अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को आवेदन का प्ररूप



प्ररूप की भाषा



अंग्रेज़ी



हिंदी

[कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V की धारा 196 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा परिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 7 के अनुसरण में]

प्ररूप भरने के लिए निर्देश किट देखें

* में चिह्नित सभी फ़ील्ड अनिवार्य हैं

इकाई विवरण

1 * कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)

2 (क) * कंपनी का नाम

(ख) * क्या कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी या कंपनी की सहायक कंपनी है

(हाँ/नहीं)

(ग) * क्या कंपनी एक सूचीबद्ध कंपनी है

(हाँ/नहीं)

(घ) स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या जिन पर यह सूचीबद्ध है

(ङ) स्टॉक एक्सचेंज का नाम

(च) * कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता

(छ) * कंपनी की ईमेल आईडी

3 * यह प्ररूप केंद्र सरकार की मंजूरी लेने के लिए दायर किया जा रहा है:

- ☐ अनुसूची V के भाग I का अनुपालन किए बिना नियुक्ति
- ☐ आयु 70 वर्ष से अधिक है और कोई भी विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है
- ☐ व्यक्ति अनिवासी है

केएमपी विवरण

4 प्रस्तावित नियुक्ति या उस व्यक्ति का विवरण जिसके संबंध में आवेदन दायर किया गया है

(क) * नाम

(ख) *निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या आयकर स्थायी खाता संख्या
(आयकर पैन)

(ग) * पदनाम

(घ) * पिता का नाम

(ङ) *राष्ट्रीयता

(च) * नियुक्त व्यक्ति या उस व्यक्ति की शैक्षिक, व्यावसायिक योग्यता और संक्षिप्त
प्रोफाइल जिसके संबंध में आवेदन दायर किया है

(छ) * अनुभव (वर्षों में)
(0 से 99)

(ज) * अनुभव (महीनों में)
(0 से 11)

विदेशी नागरिक विवरण

5 यदि प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति एक विदेशी नागरिक है, तो निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें:

(क) देश

(ख) पासपोर्ट संख्या

(ग) पासपोर्ट की वैधता

(घ) व्यवसाय

अन्य विवरण

6 (क) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के भाग I के खंडों में से कौन-सा/से खंड(खंड) में संशोधन नहीं किया गया है/हैं

- ☐ भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2)
- ☐ केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1)
- ☐ उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65);
- ☐ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37);
- ☐ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10);
- ☐ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) या कोई पिछला कंपनी कानून
- ☐ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42);
- ☐ संपत्ति-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27);
- ☐ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43);
- ☐ भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2)
- ☐ सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52);
- ☐ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12);
- ☐ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42);
- ☐ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10);
- ☐ रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 (1986 का 1);
- ☐ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42);
- ☐ विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1922 (1922 का 22);
- ☐ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15);
- ☐ दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31)
- ☐ वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12)
- ☐ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17)]
- ☐ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (1974 का 52)

(ख) धारा और अधिनियम जिसके तहत नियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था या हिरासत में लिया गया था

7 क्या प्रस्तावित नियुक्त व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसके संबंध में आवेदन है

दायर अधिनियम की धारा 164 में उल्लिखित अयोग्यता में से किसी से भी संबंधित है
(हाँ/नहीं)

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

8 (क) किए गए अपराध का विवरण जिसके कारण प्रस्तावित नियुक्ति अयोग्य है

(डेटा फ़ील्ड 6 (क) और 7 से संबंधित)

(ख) इस तरह की नियुक्ति का औचित्य

9. ऐसी नियुक्ति के लिए पारित प्रस्ताव का विवरण

(क) *निदेशक मंडल द्वारा समाधान की तिथि (दिन/मास/वर्ष)

(ख) * दायर किया गया एमजीटी -14 का एसआरएन

10. पारिश्रमिक और नामांकन समिति के संकल्प की तारीख (जैसा लागू हो)

(दिन/मास/वर्ष)

11. एनसीएलटी/एनसीएलएटी के समक्ष लंबित आवेदन का विवरण

(क) * दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत क्या माननीय
राष्ट्रीय कंपनी विधि के समक्ष कोई आवेदन लंबित है अधिकरण/ राष्ट्रीय
कंपनी विधि अपील अधिकरण

(हाँ/नहीं)

(ख) ऐसे आवेदन का विवरण

संलग्नक

(क) नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा पारित संकल्प की
प्रमाणित प्रति अपने कार्यवृत्त के साथ। संरचना (अर्थात
अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य का नाम और पदनाम) नामांकन
और पारिश्रमिक समिति की (यानी सदस्य कार्यकारी या
गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में अध्यक्ष सहित या स्वतंत्र गैर-कार्यकारी निदेशक या गैर-स्वतंत्र
कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक) - जैसा कि लागू हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(ख) * प्रस्ताव के पक्ष में निदेशक बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव की
प्रमाणित प्रति

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(ग) *प्रत्येक नोटिस की प्रति अधिमानतः पेपर कटिंग,
अंग्रेजी भाषा में दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र
जिले की प्रमुख भाषा में वर्नाकुलर भाषा समाचार पत्र में
प्रकाशित जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 201 (2) के अनुसरण में

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(घ) * नियुक्तकर्ता के संबंध में पासपोर्ट और रोजगार वीजा/ओसीआई/पीआईओ कार्ड की प्रमाणित प्रति की भारत में कार्यकाल, अवधि के लिए, यदि नियुक्त व्यक्ति एक विदेशी नागरिक है

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(ङ) केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन की प्रति या

पूर्ववर्ती के संबंध में अस्वीकृति पत्र (पत्र) आदि, यदि कोई हो, तीन वर्ष

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(च) * प्रस्ताव के पक्ष में कंपनी के शेयरधारकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति नोटिस और अधिनियम की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण के साथ

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(छ) डाक मतपत्र पर स्कटिनाइज़र रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति कंपनियों की धारा 108 के तहत (ई-वोटिंग सहित) परिणाम अधिनियम, 2013 को कंपनी के नियम 20 (4) के साथ पठित (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (यदि सदस्यों का प्रस्ताव इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पारित है)

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(ज) * आम बैठक आयोजित करने के लिए सहमति की प्रमाणित प्रति कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 136 के साथ पठित धारा 101 के तहत छोटी सूचना के साथ के शेयरधारकों की सूची के साथ कंपनी (यदि कंपनी की आम बैठक स्पष्ट इक्कीस दिन के नोटिस के भीतर या तो लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ऐसे तरीके से जो निर्धारित किया जा सकता है आयोजित नहीं की गई थी)

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(झ) * कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के अनुसरण में लेखा परीक्षक प्रमाण पत्र

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

(ञ) वैकल्पिक संलग्नक(कों), यदि कोई हो

अधिकतम 2 एमबी

फाइल चुनें

डाउनलोड

कंपनी के कंपनी सचिव/ पूर्णकालिक अभ्यास में कंपनी सचिव द्वारा घोषणा

1 नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उपधाराओं (1) (2) (3) और (4) के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

2 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196 का अनुपालन

3 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (3) का अनुपालन

सेबी द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दर्ज किए गए (सूचीबद्ध कंपनी के मामले में) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के सभी विनियमों का अनुपालन

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होने के लिए

डीएससी बॉक्स

* सदस्यता संख्या

घोषणा

मुझे कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रस्ताव सं 2010/2006 के तहत इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने हेतु और यह घोषित करने के लिए नियुक्त किया गया है कि

दिनांक (दिन/मास/वर्ष) . कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं और इस प्ररूप की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में उसके तहत बनाए गए नियमों को पूरा किया गया है।

मैं आगे घोषणा करता हूं कि:

1 इस प्ररूप में और उसके अनुलग्नकों में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस फॉर्म की विषय वस्तु की कोई सूचना सामग्री को दबाया है या छिपाया नहीं गया है और यह कंपनी द्वारा बनाए गए मूल रिकॉर्ड के अनुसार है।

2 सभी आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस रूप से संलग्न किए गए हैं।

* डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

डीएससी बॉक्स

* पदनाम

(निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीएफओ/सीईओ)

*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डीआईएन या पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

अभ्यासरत पेशेवर द्वारा प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता हूं कि मुझे इस प्ररूप के प्रमाणन के उद्देश्य से विधिवत रूप से नियुक्त किया गया है। इसके द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस प्रपत्र की विषय वस्तु और उसके आनुषंगिक विषय के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत नियमों के उपबंधों का अध्ययन किया है और मैंने कंपनी/आवेदक द्वारा रखे गए मूल/प्रमाणित अभिलेखों से उपर्युक्त विवरणों (संलग्नक सहित) का सत्यापन किया है जो इस प्रपत्र की विषय वस्तु है और उन्हें सत्य, सही और पूर्ण पाया है और इस प्रपत्र की कोई भी जानकारी सामग्री छुपाया नहीं गई है।

मैं आगे प्रमाणित करता हूं कि:

उक्त रिकॉर्ड को उचित रूप से तैयार किया गया है, कंपनी के आवश्यक अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा गया है और इसे व्यवस्थित पाया गया है;

सभी आवश्यक संलग्नक पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से इस फॉर्म से जुड़े हुए हैं

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होना

डीएससी बॉक्स

द्वारा प्रमाणित

- ☐ चार्टर्ड अकाउंटेंट (पूर्णकालिक अभ्यास में)
- ☐ कंपनी सचिव (पूर्णकालिक अभ्यास में)
- ☐ लागत -लेखाकार (पूर्णकालिक अभ्यास में)

सदस्यता का प्रकार

- ☐ एसोसिएट
- ☐ फेलो

सदस्यता संख्या

अभ्यास संख्या का प्रमाण पत्र

सेव कर

जमा करें

नोट: कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा 448 और 449 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो क्रमशः झूठे बयान / प्रमाण पत्र के लिए दंड और झूठे सबूत के लिए सजा का प्रावधान करते हैं।

केवल कार्यालय उपयोग के लिए:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

प्राधिकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

डीएससी बॉक्स

यह ई-प्ररूप इसके द्वारा अनुमोदित है

इस ई-प्ररूप को इसके द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है

डीएससी बॉक्स

हस्ताक्षर करने की तारीख (दिन/मास/वर्ष)

[फा. सं. 1/05/2013-सीएल-V]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 31 मार्च, 2014 की सा.का.नि. संख्या 249(अ) के द्वारा प्रकाशित किये गए थे और दिनांक 12.09.2018 की सा.का.नि. संख्या 875 (अ) द्वारा इनमें अंतिम बार संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2023

G.S.R. 41(E).— In exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 196, sub-section (5) of section 197, sub-section (12) of section 197, section 200, sub-section (1) of section 198, sub-section (1) of section 203, sub-section (1) of section 204 and sub-section (1) of section 205 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, namely: -

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force with effect from 23rd January, 2023.

2. In the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, in the Annexure, for Form No. MR.1 and Form No. MR.2, the following Forms shall be substituted, namely:-

Form No. MR-1

Form language

Return of appointment of managerial personnel

[Pursuant to Section 196 read with Section 197 and Schedule V of the Companies Act, 2013 and pursuant to Rule 3 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]


☒ English

☐ Hindi

Refer instruction kit for filing the form

*All fields marked in * are mandatory*

Entity details

1 *Corporate Identity Number (CIN)

2 (a) *Name of the company

(b) *Address of the registered office of the company

(c) *Whether the company is a public company or subsidiary of a public company

(Yes/ No)

KMP Details**3 Particulars of the proposed appointee or the person in whose respect the application is filed**

(a) *Name

(b) *Director Identification number (DIN) or income-tax permanent account number (PAN) or membership number

(c) *Designation

4 *Date of the resolution by the board of directors (DD/MM/YYYY)

5 *Effective date of appointment (DD/MM/YYYY)

6 Terms and conditions including remuneration

(a) Remuneration

☐

Per month

☐

Per annum

Particulars	
(v) Salary (in Rs.)	
(vi) Perquisites (in Rs.)	
(vii) Others (in Rs.)	
(viii) Total of (i) to (iii) (in Rs.)	

(b) Tenure of appointment	*From (DD/MM/YYYY)	
	*To (DD/MM/YYYY)	
7 (a) *Whether the age of the appointee is more than 70 years (Yes/No)		▼
(b) *Whether the appointee had been convicted or detained under any of the Acts mentioned in Part I of Schedule V years (Yes/No)		▼
(c)* Whether the appointee is a Non-Resident in Part I of Schedule V (Yes/No)		▼
8 (a) Whether the approval for such appointment has been obtained from the members in general meeting (Yes/No)		▼
(a) (i) If yes, date of passing the resolution (DD/MM/YYYY)		
(b) SRN of related Form No. MGT-14 (for filing of Special Resolution)		
(c) SRN of MR-2 for obtaining Central Government's approval (as applicable)		
9 (a) Whether the appointee has been disqualified for appointment of director under section 164 of the Act (Yes/No)		▼
(b) If yes, give details		

Attachments

(a)* Copy of Board resolution

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(b) Copy of certificate by the Nomination and
Remuneration Committee of the company, if
any, to the effect that the remuneration is as
per remuneration policy of the company

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(c) Optional attachment(s), if any

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution no*
Dated* ..(DD/MM/YYYY) to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with.

I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

***To be digitally signed by**

DSC BOX

*Designation

(Director/Manager/Company Secretary/CFO/CEO)

*Director identification number of the director; or DIN or PAN
of the manager or CEO or CFO; or Membership number of
the Company secretary

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and Rules thereunder for the subject matter of this form and matters incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

I further certify that:

- 1) The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;
- 2) All the required attachments have been completely and legibly attached to this form

To be digitally signed by

DSC BOX

- ☐ Chartered accountant (in whole time practice)
☐ Company secretary (in whole-time practice)
☐ Cost accountant (in whole time practice)

Whether associate or fellow:

- ☐ Associate ☐ Fellow

Membership number

Certificate of Practice number

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of Section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

This eForm has been taken on file maintained by the Registrar of Companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

Form No. MR-2**Form of application to the Central Government for approval of appointment of managing director or whole-time director or manager**

[Pursuant to section 196 Schedule V of the Companies Act, 2013 & Rule 7 of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]



Form language

☒ English ☐ Hindi

Refer instruction kit for filing the form

All fields marked in * are mandatory

Entity details

1 *Corporate Identity Number (CIN)

2 (a) *Name of the company

(b) *Whether company is a public company or subsidiary of company
(Yes/No)

(c) *Whether company is a listed company
(Yes/No)

(d) Number of stock exchange(s) on which it is listed

(e) Name of the stock exchange

(f) *Address of the registered office of the company

(g) *Email ID of the company

3 *This form is being filed for seeking Central Government's approval for:

- ☐ Appointment without complying with the Part I of Schedule V
- ☐ Age is more than 70 years and no Special Resolution is passed
- ☐ Person is Non-Resident

KMP Details**4 Particulars of the proposed appointee or the person in whose respect the application is filed**

(a) *Name

(b) *Director Identification Number (DIN) or Income tax permanent account number (Income tax PAN)

(c) *Designation

(d) *Father's Name

(e) *Nationality

(f) *Educational, professional qualifications and brief profile of the appointee or the person in whose respect the Application is filed

(g) *Experience (Years)

(0 to 99)



(h) *Experience (Months)

(0 to 11)

**Foreign Citizen Details****5 In case the proposed appointee is a foreign citizen, furnish the following details:**

(a) Country



(b) Passport number

(c) Validity of passport

(d) Occupation

Other Details

6 (a) Which of the clause(s) of Part I of Schedule V to the Companies Act, 2013 is/are not satisfied

- ☐ *The Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899)*
- ☐ *The Central Excise Act, 1944 (1 of 1944)*
- ☐ *The Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951);*
- ☐ *The Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954);*
- ☐ *The Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);*
- ☐ *The Companies Act, 2013 (18 of 2013) or any previous company law*
- ☐ *The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);*
- ☐ *The Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);*
- ☐ *The Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);*
- ☐ *The Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899)*

- ☐ *The Customs Act, 1962 (52 of 1962);*
- ☐ *The Competition Act, 2002 (12 of 2003);*
- ☐ *The Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);*
- ☐ *The Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);*
- ☐ *The Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986);*
- ☐ *The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);*
- ☐ *The Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1922 (22 of 1922);*
- ☐ *The Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2003)*
- ☐ *The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016)*
- ☐ *The Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017)*
- ☐ *The Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018)]*
- ☐ *The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974)*

(b) Section and the Act under which the appointee was convicted or detained

7 Whether the proposed appointee or the person in whose respect the application is filed suffers from any of the disqualification mentioned in section 164 of the Act

(Yes/No)

8 (a) Details of the offence committed due to which the proposed appointee is disqualified (pertaining to data field 6(a) and 7)

(b) Justification of such appointment

9 Details of resolution passed for such appointment

(a) *Date of the resolution by the board of directors (DD/MM/YYYY)

(b) *SRN of MGT-14 filed

10 Date of Remuneration and Nomination Committee's resolution (as applicable) (DD/MM/YYYY)

11 Details of application pending before NCLT/NCLAT

*Whether any application is pending before the Hon'ble National Company Law Tribunal/National Company Law Appellate Tribunal under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

(Yes/No)

Details of such application

Attachment

(a) Certified copy of resolution passed by the Nomination and

Remuneration Committee along with its minutes. The composition (i.e. the name and designation of each member including Chairman) of the Nomination and Remuneration Committee (i.e. member including Chairman as an Executive or Non-Executive Director or Independent Non-Executive Director or Non-Independent Non-Executive Director of the Company) - as applicable

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(b) *Certified copy of the resolution passed by the Board of Directors in favor of proposal

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(c) *Copy of each of the notices preferably paper cutting, published in the daily English Newspaper in English Language and daily Vernacular Language Newspaper in Principal Language of the district in which the Registered Office of the Company is situated in pursuance of Section 201 (2) of the Companies Act, 2013

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(d) *Certified copy of Passport and Employment Visa/OCI/PIO Card in respect of the appointee for the period of his tenure in India, if the appointee is a foreign national

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(e) Copy of the Central Government earlier approval or rejection letter(s) etc., if any, in respect of the preceding three years

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(f) *Certified copy of the Shareholders' Resolution of the Company in favour of proposal along with notice and explanatory statement pursuant to Section 102 of the Act

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(g) Certified copy of the Scrutinizers Report on the Postal Ballot (including e-voting) results under Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20(4) of the Companies (Management Administration) Rules, 2014 (In case, the members' resolution passed through electronic mode)

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(h) *Certified copy of the consent for holding general meeting on shorter notice under Section 101 read with Section 136 of the Companies Act, 2013 along with list of shareholders' of the Company (In case, the general meeting of the company was not held within clear twenty one day's notice either in writing or through electronic mode in such manner as may be prescribed)

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(i) * Auditors Certificate pursuant to Section 164 (2) of the Companies Act, 2013

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

(j) Optional attachment(s), if any

Max 2 MB

Choose

Remove

Download

Declaration by Company Secretary of the Company / Company Secretary in whole time practice

1 Nomination & Remuneration Committee has complied with the provisions of sub sections (1) (2) (3) and (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013

2 Compliance with section 196 of the Companies Act, 2013

3 Compliance with section 203 (3) of the Companies Act, 2013

4 Complied with all the regulations of SEBI (LODR) Regulation, 2015 entered with Stock Exchanges as per circular issued by SEBI for time to time (in case of listed company).

*** To be digitally signed by**

DSC BOX

* Membership Number

Declaration

I am authorised by the Board of Directors of the Company vide resolution no* dated* (DD/MM/YYYY) to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with.

I further declare that:

1 Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the company.

2 All the required attachments have been completely and legibly attached to this form.

***To be digitally signed by**

DSC BOX

*Designation

(Director/Manager/Company secretary/CFO/CEO)

*Director identification number of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or Membership number of the company secretary

Certificate by practicing professional

I declare that I have been duly engaged for the purpose of certification of this form. It is hereby certified that I have gone through the provisions of the Companies Act, 2013 and rules thereunder for the subject matter of this form and matter incidental thereto and I have verified the above particulars (including attachment(s)) from the original/certified records maintained by the Company/applicant which is subject matter of this form and found them to be true, correct and complete and no information material to this form has been suppressed.

I further certify that:

The said records have been properly prepared, signed by the required officers of the Company and maintained as per the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and were found to be in order;

All the required attachments have been completely and legibly attached to this form

To be digitally signed by

DSC BOX

Certified By

- ☐ Chartered accountant (in whole time practice)
- ☐ Company secretary (in whole-time practice)

☐ Cost accountant (in whole time practice)

Membership Type

☐ Associate ☐ Fellow

Membership number

Certificate of Practice number

Save

Submit

Note: Attention is drawn to provisions of section 448 and 449 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement / certificate and punishment for false evidence respectively.

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

Digital signature of the authorising officer

This eForm is hereby approved

DSC BOX

This eForm is hereby rejected

DSC BOX

Date of signing (DD/MM/YYYY)

[F. No. 1/05/2013-CL-V]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note : principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 249 (E), dated the 31st March, 2014 and last amended vide number G.S.R. 875 (E) dated 12.9.2018